

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3725 -
3726/2535

นายพยัพ ชื่นศรีสว่าง

โจทก์

บริษัทอินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง

จำกัด

จำเลย

นายมานพ นาคบุตร ทนายโจทก์ทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์ของโจทก์แม้จะอ้างว่าอุทธรณ์ข้อกฎหมาย แต่เป็นปัญหา ที่ไม่เป็นสาระ ทั้งยังเป็นการอุทธรณ์เพื่อให้ศาลฟังข้อเท็จจริงใหม่ จึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ทั้งสองเห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ในประเด็นที่ว่าประกาศฉบับที่ 18/2533 ของจำเลย ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 35)

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยจ่าย เงินรางวัลประจำปีจำนวน 93,160 บาท และ 95,665 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ จำเลยผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 31)

ทนายโจทก์ทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว (อันดับ 33)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าประกาศฉบับที่ 18/2533 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2533 ของจำเลยเรื่องการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2533 ตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 2 ได้เกิด จากข้อเรียกร้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จึงไม่อยู่ในบังคับของ มาตรา 19 และ 20 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2519 โจทก์จำเลยจึงมีสิทธิที่จะตกลงเรื่องการจ่ายเงิน รางวัลประจำปี 2533 แตกต่างไปจากเดิมได้ โจทก์ได้รับ เงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2533 งวดที่ 1 ตามประกาศนั้น ไปแล้วโดยมิได้อิดเอื้อนหรือโต้แย้งประการใด ถือได้ว่าโจทก์จำเลยตกลงกันโดยปริยายเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินรางวัล ประจำปีให้เป็นไปตามประกาศฉบับที่ 18/2533 นั้นแล้ว ประกอบกับระเบียบ (เดิม) ของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 มิได้กำหนดว่าจะต้องจ่ายเงินรางวัลประจำปี ทั้งหมดให้ครบในปีนั้น ๆ อย่างชัดเจนตามฟ้อง จึงยังฟังไม่ได้ว่า ประกาศของจำเลยฉบับดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนสภาพข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่โจทก์ โจทก์ลาออกจากบริษัท จำเลยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2534 ตามเอกสารหมาย ล.1 และ ล.2 จึงไม่มีสภาพเป็นพนักงานของจำเลยตามเงื่อนไขที่จะได้รับ เงินรางวัลประจำปีงวดที่ 2 และงวดที่ 3 จำเลยจึง ไม่ต้องจ่ายเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2533 แก่โจทก์ ฉะนั้น ที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่า ประกาศฉบับที่ 18/2533 ของจำเลยเป็นการเปลี่ยนสภาพข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ การจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่โจทก์ทั้งสองและขัดต่อกฎหมาย เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงเป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย ต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน

และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์
ของโจทก์ทั้งสองมานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าประกาศ
ฉบับที่ 18/2533 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2533 ของจำเลยเรื่องการจ่ายเงินรางวัล
ประจำปี 2533 ตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 2 ได้เกิด จากข้อเรียกร้องของ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จึงไม่อยู่ในบังคับของ มาตรา 19 และ 20 แห่งพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2519 โจทก์จำเลยจึงมีสิทธิที่จะตกลงเรื่องการจ่ายเงิน รางวัล
ประจำปี 2533 แตกต่างไปจากเดิมได้ โจทก์ได้รับ เงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2533
งวดที่ 1 ตามประกาศนั้น ไปแล้วโดยมิได้อิดเอื้อนหรือโต้แย้งประการใด ถือได้ว่า
โจทก์จำเลยตกลงกันโดยปริยายเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินรางวัล ประจำปีให้เป็นไป
ตามประกาศฉบับที่ 18/2533 นั้นแล้ว ประกอบกับระเบียบ (เดิม) ของจำเลยตาม
เอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 มิได้กำหนดว่าจะต้องจ่ายเงินรางวัลประจำปี ทั้งหมดให้
ครบในปีนั้น ๆ อย่างชัดเจนตามฟ้อง จึงยังฟังไม่ได้ว่า ประกาศของจำเลยฉบับดัง
กล่าว เป็นการเปลี่ยนสภาพข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่โจทก์
โจทก์ลาออกจากบริษัท จำเลยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2534 ตามเอกสารหมายเลข ล.1
และ ล.2 จึงไม่มีสภาพเป็นพนักงานของจำเลยตามเงื่อนไขที่จะได้รับ เงินรางวัล
ประจำปีงวดที่ 2 และงวดที่ 3 จำเลยจึง ไม่ต้องจ่ายเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2533 แก่
โจทก์ ฉะนั้น ที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่า ประกาศฉบับที่ 18/2533 ของจำเลยเป็นการ
เปลี่ยนสภาพข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ การจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่โจทก์ทั้งสองและขัดต่อ
กฎหมาย เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงเป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จ
จริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย ต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน

และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์
ของโจทก์ทั้งสองมานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>